

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1501/2532

พนักงานอัยการจังหวัดน่าน

โจทก์

นายบุญยงค์ ศิริพันธ์ กับพวก

จำเลย

นายผัด มาลา จำเลยที่ 13

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 13 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 11 ถึงที่ 16 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4,5,6,7,11,48,69,73,74,74 ทวิ,74 จัตวา พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 4,6,9,14,31,35 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,33 พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2505 ฐานทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการกระทำความผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกคนละ 3 ปี ปรับคนละ 15,000 บาทฐานมีไม้หวงห้ามยังมีได้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุกคนละ 3 ปีปรับคนละ 15,000 บาท ฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้ จำคุกคนละ 3 ปีปรับคนละ 15,000 บาท ฐานแปรรูปไม้หวงห้าม จำคุกคนละ 3 ปีปรับคนละ 15,000 บาท ฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองจำคุกคนละ 3 ปี ปรับคนละ 15,000 บาท การกระทำของจำเลยที่ 11ถึงที่ 16 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป รวมจำคุกจำเลยที่ 11 ถึงที่ 16 คนละ 15 ปีปรับคนละ 75,000 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องจำเลยที่ 11 ถึงที่ 16แต่ให้ชั่งไว้ในระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 13 ยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 13 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน 200,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 13 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน 200,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตริวิมล)

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>              | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                    |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                     | <u>หมายเหตุ</u>             |